

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6261/2551

พนักงานอัยการจังหวัดยะลา
นายนพดล วิชัยดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ 1 ว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีพืชกระท่อมอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 บรรจุกระสอบพลาสติก 3 กระสอบ และกระเป๋าคู่ 1 ใบ น้ำหนัก 38.90 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และบรรยายฟ้องในข้อ 2 ว่า เจ้าพนักงานจับจำเลยกับพวกได้พร้อมยึดพืชกระท่อมและรถยนต์กระบะซึ่งเป็นยานพาหนะที่จำเลยกับพวกใช้ในการกระทำความผิดบรรทุกขนพืชกระท่อมเป็นของกลาง เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโดยไม่ได้โต้เถียงว่ารถยนต์กระบะของกลางที่ยึดได้นั้นจำเลยมิได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง จึงต้องฟังว่ารถยนต์กระบะของกลางที่ยึดได้เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจริบได้ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 102 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ฟังว่ารถยนต์กระบะของกลางมิใช่ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยตรงอันจะฟังริบได้ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลยเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76, 76/1, 100/1, 102 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26 วรรคสอง, 76/1 วรรคสี่ จำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยทั้งสามคนละ 80,000 บาท ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับคนละ 40,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้คนละ 2 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลยทั้งสามไว้คนละ 2 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปี 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด กับให้จำเลยทั้งสามกระทำการกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยทั้งสามเห็นสมควรเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ไม่ริบรณณฑ์กระบะของกลาง แต่ให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า สมควรลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามโดยไม่รอการลงโทษหรือไม่ เห็นว่า พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและกดประสาททำให้ผู้เสพสามารถทำงานได้นานขึ้นและทนต่อความร้อนมากขึ้นเท่านั้น จึงเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดไม่ร้ายแรง แม้จำเลยทั้งสามมีพืชกระท่อมของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมากถึง 38.90 กิโลกรัม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสามนำพืชกระท่อมของกลางไปสนับสนุนให้เกิดความไม่สงบในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกา พฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่ร้ายแรงมากนัก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสามนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้รื้อถอนคดีกระบะหมายเลขทะเบียน ง - 1208 สงขลา ของกลาง นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ 1 ว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันมีพืชกระท่อมอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 บรรจุกระสอบพลาสติก 3 กระสอบ และกระเป๋าคู่ 1 ใบ น้ำหนัก 38.90 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และบรรยายฟ้องในข้อ 2 ว่า เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามกับพวกได้พร้อมยึดพืชกระท่อมและรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ง-1208 สงขลา ซึ่งเป็นยานพาหนะที่จำเลยทั้งสามกับพวกใช้ในการกระทำความผิดบรรทุกขนพืชกระท่อมของกลาง เมื่อจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพตามฟ้องโดยไม่ได้โต้เถียงว่ารถยนต์กระบะของกลางที่ยึดได้นั้นจำเลยทั้งสามมิได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามฟ้อง จึงต้องฟังว่ารถยนต์กระบะของกลางที่ยึดได้เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจริบได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ฟังว่ารถยนต์กระบะของกลางมิใช่ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยตรงอันจะฟังริบได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริง

ที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรณต์กระบะหมายเลขทะเบียน ง-1208 สงขลา
ของกลาง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9

(บุญส่ง โพธิ์พุทธชัย-ธานีศ เกศวพิทักษ์-เฉลิมชัย ตันตยานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาวางแนวमतตลอดว่าทรัพย์สินที่ศาลจะริบต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระ
ทำความผิดโดยตรง คำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดที่ยื่นตามหลักดังกล่าวคือคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 422/2550 อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุฉบับนี้ดูเหมือน
จะกลับหลักเดิมที่ศาลฎีกาได้วางไว้ ปัญหาว่าเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่ศาลฎีกาฉบับที่
หมายเหตุนี้ให้ไว้รับฟังได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตีความดังกล่าวของศาล
ฎีกาเป็นผลร้ายแก่จำเลยด้วย ในประเด็นแรก คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้
ปฏิเสธหลักที่ว่าทรัพย์สินที่ศาลจะพึงริบได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความ
ผิดโดยตรงเพราะ "เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องชัดเจนและจำเลยให้การรับสารภาพ คดีจึง
ต้องฟังว่ารณต์กระบะของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด" การ
ตีความดังกล่าวของศาลฎีกาไม่แต่เพียงเป็นไปตามหลักการตีความตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายในเรื่องการริบทรัพย์สินที่ต้องการให้ศาลริบทรัพย์สินเพื่อบรรล
วัตถุประสงค์ในการป้องกันทั่วไปและการป้องกันพิเศษ (รายละเอียดดูในหมายเหตุ
ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2550 ของผู้เขียน) หากแต่ยังเป็นไปตามหลักการ
ตีความตามตัวอักษรด้วยเพราะหลักที่ว่าต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด
โดยตรง คำว่า "โดยตรง" เป็นอะไรที่เกินไปกว่าถ้อยคำในตัวบทกฎหมาย การ
ตีความแต่เดิมของศาลฎีกาจึงเป็นการตีความที่เกินไปจากถ้อยคำในตัวบทกฎหมาย
แม้จะอ้างว่ากฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดแต่หลักดังกล่าวก็ไม่ใช่หลักการ
ตีความกฎหมายอาญาเพราะกฎหมายอาญาก็เช่นเดียวกับกฎหมายในสาขาอื่นๆ เช่น
กฎหมายแพ่งที่จะต้องตีความให้เป็นไปตามลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหากกฎหมายมีเจตนารมณ์แคบก็ต้องตีความแคบ หากกฎหมายมี
เจตนารมณ์กว้างก็ต้องตีความกว้าง แต่ทั้งนี้จะตีความให้เกินไปกว่าถ้อยคำในตัวบท
กฎหมายไม่ได้ นอกจากนี้ การตีความของศาลฎีกาในคดีนี้ยังสอดคล้องกับ
สามัญสำนึกของประชาชนทั่ว ๆ ไปที่คงจะแปลกใจเหมือนกันหากบอกว่ารถที่ใช้
บรรทุกพืชกระท่อมไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับ
ที่หมายเหตุนี้จึงเป็นการกลับหลักเดิมของศาลฎีกาที่ว่า การตีความกฎหมายอาญาต้อง
ตีความโดยเคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดก็ในกรณีของการริบทรัพย์สิน (เพราะไม่รู้ว่าเป็น
กรณีอื่นๆ ศาลฎีกาจะยังปฏิเสธหลักการตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่งครัดหรือไม่)
น่าเสียดายสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ก็เฉพาะแต่ไม่ได้เป็นคำ
พิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เท่านั้น ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดของคำพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ก็คือการเปลี่ยนแนวคำพิพากษาเดิมและเป็นผลร้ายแก่ผู้
กระทำความผิด (จากไม่ริบเป็นริบทรัพย์สิน) จะเป็นการขัดต่อหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษ
โดยไม่มีกฎหมายหรือไม่หลักดังกล่าวมีหลักเกณฑ์สี่ประการคือ 1.กฎหมายอาญา
ต้องชัดเจนแน่นอน 2.ห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล
3.ห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล 4.กฎหมายอาญา

ไม่มีผลย้อนหลัง ปัญหาว่าการเปลี่ยนแนวคำพิพากษาแต่เดิมแล้วเป็นผลร้ายแก่ผู้
กระทำผิดจะถือว่าขัดต่อหลักห้ามใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังในทางที่เป็นผลร้ายแก่ผู้
กระทำความผิดหรือไม่นั้น ตามกฎหมายเยอรมัน ความเห็นฝ่ายข้างมากซึ่งเป็นทั้ง
ความเห็นฝ่ายตำราและความเห็นทางศาลต่างเห็นตรงกันว่าไม่ขัด เพราะการเปลี่ยน
แนวคำพิพากษาของศาลเป็นแต่เพียงการตีความกฎหมายให้ถูกต้องตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น (ที่แต่เดิมตีความผิด) (Vgl. Roxin, Strafrecht
Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Auflage 2006, บทที่ 5, หัวข้อ 61) ซึ่งหลักการดัง
กล่าวก็น่าจะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับหลักในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
มาตรา 2 ดังนั้นแม้การเปลี่ยนแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาจะเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำ
ผิด ก็ไม่เป็นกาขัดต่อหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายแต่อย่างใด สุร
สิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์